

1503918-88.2020.8.26.0663

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Resistência

Magistrado: GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara do Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... quanto a esse delito decretada. TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Réu que se conforma com a condenação e busca apenas a redução da pena imposta - Cabimento - Fixação da pena-base no mínimo legal e compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, já na segunda etapa, devida - Inviável, porém, a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara do Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, Votorantim-SP - cep 18114-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503918-88.2020.8.26.0663 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503918-88.2020.8.26.0663

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Resistência

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3097798/2020 - DEL.POL.VOTORANTIM, 14945889 - DEL.POL.VOTORANTIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL MELO DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM

Vistos.

GABRIEL MELO DE LIMA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, mediante denúncia oferecida pelo Ministério Público, pois no dia 23 de novembro de 2020, por volta das 14h38min., na Av. Luís do Patrocínio Fernandes, nº 595, Vila Dominguinho, nesta cidade e Comarca de Votorantim, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir, gerando perigo de dano.

Narra a denúncia, em síntese, que, nas circunstâncias de tempo e lugar descritos, o Acusado pilotava sua motocicleta pelo local descrito estando com a Carteira Nacional Habilitação vencida, quando ao avistar uma viatura policial empreendeu

fuga, e após perseguição acabou sendo abordado pelos policiais responsáveis.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei nº 9.099/1995.

Fundamento e Decido.

Imputa-se ao Réu o delito capitulado no art. 309, caput, da Lei nº 9.503/97.

A ação penal é, pois, improcedente.

A ausência de materialidade restou evidenciada pelo cadastro do autor constante na Prodesp, à fl. 100, e cópia da CNH de fl. 14, que confirmam ser ele habilitado para a condução de automotores e motocicletas desde julho de 2018, tendo sua Carteira Nacional de Habilitação perdido a validade em 08 de julho de 2019.

No mais, os depoimentos prestados sob o crivo do Contraditório não modificaram a prova documental favorável ao Denunciado.

O policial militar Jefferson Luiz Amaral, ouvido em juízo, prestou versão igual àquela trazida na fase administrativa, afirmando que se encontrava em patrulhamento quando visualizou o Acusado conduzindo sua motocicleta em atitude suspeita, sendo que, ao visualizar o miliciano empreendeu fuga, pelo que lhe deu ordem de parada, e após não obter colaboração do condutor, passou a persegui-lo. Depois de perseguição em alta velocidade, com o emprego de manobras evasivas pelo Acusado, conseguiu abordá-lo, e conduzi-lo à Delegacia de polícia.

Por sua vez, o Denunciado apresentou sua versão dos fatos, omitindo-se quanto à fuga e direção perigosa, mas confirmando que a evasão ocorreu diante da irregularidade de sua documentação para tráfego. Mesma narrativa trouxe em solo policial.

Estas as provas carreadas nos autos.

Com efeito, a conduta imputada ao Autor dos Fatos não se enquadra na violação ao art. 309, do CTB.

Frise-se que o próprio depoimento policial afirmou que a abordagem policial se deu pela imprudente condução do Réu, em nenhum momento afirmando que ele o havia encaminhado à autoridade policial por pilotar a motocicleta desprovido de habilitação para tanto.

Cediço que, o bem jurídico tutelado pela referida norma penal é a incolumidade pública, de maneira que para sua caracterização é exigência do tipo incriminador que o condutor do veículo não possua permissão/habilitação para dirigir, ou ainda, que tenha este sido cassado, não se podendo equiparar tal situação à do condutor cuja habilitação esteja vencida, sob pena de aplicar-se analogia in malam partem.

A elementar constante do tipo penal do artigo 309, também prevista como uma das circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito no artigo 298, inciso III, ambos do CTB, diz respeito tão somente aquele que conduz veículo automotor sem possuir habilitação ou permissão para dirigir, ou com habilitação cassada.

Caso o legislador tivesse a intenção de punir de forma mais gravosa também o fato de o agente dirigir com a carteira de habilitação vencida, teria feito expressa alusão à prática quando da descrição da conduta, o que, mais uma vez leva à conclusão de analogia extensiva em prejuízo do réu, vedada pelo nosso ordenamento pátrio.

Assim, em estando a CNH vencida, como na hipótese, tem-se apenas um ilícito de

caráter administrativo, de natureza gravíssima, preconizado pelo art. 162, inciso V, do CTB.

O expressivo posicionamento majoritário de nossa E. Corte Estadual de Justiça tem se manifestado há muito pela atipicidade da referida conduta:

“APELAÇÃO. Apelante que se insurge contra a r. sentença que a condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 311, do Código Penal, 306, caput, e 309, ambos da lei nº 9.503/97, enlaçados na forma do 69, do mesmo Código. Materialidade e autoria do delito de embriaguez ao volante devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Inteligência dos artigos 155, do Código de Processo Penal, e 306, § 2º, da lei nº 9.503/97. Por outro lado, insuficiente a prova no que se refere ao crime previsto no artigo 309, do mesmo diploma. Habilitação vencida que não se confunde com a ausência de habilitação ou com a sua cassação, situação jurídica não provada pela acusação. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Utilização de fita adesiva. Conduta típica. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Câmara Criminal. Dosimetria. Mantida, em obediência ao princípio que veda a reformatio in pejus porque a fração de aumento devia ser maior, a fixação das basilares em 1/6 (um sexto) acima do piso, embora parcialmente revista a fundamentação adotada na origem. Inquéritos policiais e ações penais em curso não servem para valorar negativamente quaisquer das circunstâncias judiciais. Inteligência da Súmula 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Condenações pretéritas, ainda que transitadas em julgado, não permitem concluir pela má conduta social ou personalidade desajustada do acusado. Regime inicial semiaberto corretamente fixado. Inteligência do artigo 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Código Penal, e Súmula nº 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - APR: 00054088520158260635 SP 0005408-85.2015.8.26.0635, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 11/05/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/05/2020)

“Apelação Artigo 309 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)- falta de CNH - Agente que é surpreendido na condução do veículo sem a devida habilitação - O Código de Trânsito Brasileiro prescreve, em seu artigo 162, inc. V, que constitui infração gravíssima dirigir veículo com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias Entretanto, quem for flagrado dirigindo com a CNH vencida, dentro dos trinta dias seguintes, não comete a infração nele prevista. Há, portanto, uma prorrogação do prazo de validade da carteira - Recurso provido para absolver o réu.” (TJ-SP - APR: 00853331820108260050 SP 0085333-18.2010.8.26.0050, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 20/03/2012, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2012)

“PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. DIREÇÃO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO – CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida a absolvição do art. 306 por ausência de materialidade. Quanto ao art. 309, da mesma forma, mas porque sua carta não estava suspensa, mas vencida. Alternativamente, redução da pena do art. 309 pela confissão e fixação do regime aberto. Parcial cabimento. A) Art. 306. Ausência de materialidade. Impossibilidade. Além dos sinais de alcoolemia do réu estarem provados pelas palavras dos policiais que o autuaram (olhos vermelhos, odor etílico e voz pastosa), o fato ficou demonstrado pelo laudo de verificação de embriaguez (conforme previsto pelo artigo em comento). Dessa sorte, completamente evidenciado o delito, que por ser formal, não exige a presença de perigo concreto. No entanto, pena reduzida na segunda fase, aplicando-se o percentual de 1/6. B) Art. 309. Absolvição. Possibilidade. Uso de CNH vencida. Legislador que não ressaltou delito por direção com carteira de habilitação vencida. A elementar constante do tipo penal do artigo 309, também prevista como uma das circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito no artigo 298, inciso III,

ambos do CTB, diz respeito tão somente aquele que conduz veículo automotor sem possuir habilitação ou permissão para dirigir, ou com habilitação cassada. Assim, em estando a CNH meramente vencida, como na hipótese, não se excluindo, disso, a formal habilitação exigida, tem-se apenas um ilícito de caráter administrativo. Assim, deve ser absolvido o agente, com base no art. 386, III, do CPP. C) Regime aberto. Descabimento. Réu que apresenta mau antecedente e reincidência, não podendo ser beneficiado pelo regime menos rigoroso, pois seria um incentivo a continuar cometendo delitos, além de tal possibilidade ser vedada pela lei (conforme art. 33, § 2º, c, do CP). Parcial provimento." (TJ-SP - APR: 01095179120178260050 SP 0109517-91.2017.8.26.0050, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 17/09/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/09/2020)

"Art. 309 da Lei n. 9.503/97 Materialidade e autoria não demonstradas - A condução de veículo com habilitação vencida não constitui crime, mas infração gravíssima, prevista no art. 167, V, do CTB Absolvição. Recurso provido." (TJ-SP - APR: 001323706201082600664 SP 0013237-06.2010.8.26.0664, Relator: Machado de Andrade, Data de Julgamento: 25/10/2012, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/10/2012)

"Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática do delito previsto no artigo 309, da Lei nº 9.503/97. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Não configura o crime previsto no artigo 309, da Lei nº 9.503/97, a condução do veículo, pela via pública, com a habilitação vencida. Situação que não se amolda ao tipo legal, sob pena da caracterização de analogia "in malam partem". Recurso provido." (TJ-SP - APR: 00046706520138260539 SP 0004670-65.2013.8.26.0539, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 26/09/2019, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2019)

"ARTIGO 309 da LEI Nº 9.503/97 - Atipicidade da conduta de dirigir com a habilitação vencida reconhecida - Conduta de dirigir com a habilitação suspensa também não comprovada - Absolvição quanto a esse delito decretada. TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Réu que se conforma com a condenação e busca apenas a redução da pena imposta - Cabimento - Fixação da pena-base no mínimo legal e compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, já na segunda etapa, devida - Inviável, porém, a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em razão da comprovada reincidência do acusado, além da quantidade de droga apreendida - Regime inicial fechado adequado à espécie - Recurso parcialmente provido." (TJ-SP - APL: 30032857720138260168 SP 3003285-77.2013.8.26.0168, Relator: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 29/10/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 05/11/2015)

"Apelação. Crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano. Habilitação vencida que não configura o crime em tela. Conduta atípica. Absolvição. Recurso provido." (TJ-SP - APR: 30021007120138260372 SP 3002100-71.2013.8.26.0372, Relator: Ettore Geraldo Avolio, Data de Julgamento: 12/08/2016, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 12/08/2016)

"APELAÇÃO CRIMINAL - ARTs. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro - Pleito de absolvição ao argumento de insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas por prova documental e pela prova oral colhida em juízo - Atipicidade quanto ao delito do art. 309 - Habilitação vencida que não configura o crime em tela - Absolvição de rigor - Condenação bem decretada quanto ao delito remanescente - Pena e regime mantidos - Recurso parcialmente provido." (TJ-SP - APR: 00090253820148260619 SP 0009025-38.2014.8.26.0619, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 19/04/2016, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/04/2016).

Esse entendimento, aliás, segue precedente adotado pelo C. Superior Tribunal de

Justiça no julgamento da mesma questão:

“CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. ABSOLVIÇÃO. CONDUTOR HABILITADO. EXAME MÉDICO VENCIDO. ATIPICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Hipótese em que o réu foi absolvido, ao fundamento de que o ato de conduzir veículo automotor com carteira de habilitação vencida não constitui a conduta tipificada no art. 309 do CTB. II. Se o bem jurídico tutelado pela norma é a incolumidade pública, para que exista o crime é necessário que o condutor do veículo não possua Permissão para Dirigir ou Habilitação, o que não inclui o condutor que, embora habilitado, esteja com a Carteira de Habilitação vencida. III. Não se pode equiparar a situação do condutor que deixou de renovar o exame médico com a daquele que sequer prestou exames para obter a habilitação. IV. Recurso desprovido.” (REsp 1188333/SC, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 01/02/2011)

Acrescente-se que há muito vem sendo adotado o entendimento de que a conduta de dirigir veículo pela via pública sem habilitação e sem perigo de dano configura somente a infração administrativa do art. 162, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, e, in casu, embora as manobras praticadas e a gravidade da direção do Acusado tenham se mostrado possíveis de conhecimento nesse sentido, não houve oferecimento de denúncia pela prática do crime previsto no art. 311, do CTB.

E, neste ponto, vale frisar que a condução do Autor ao plantão policial e o registro da ocorrência deram-se justamente para apuração do crime do art. 311, do CTB, descartado pelo Ministério Público.

Assim, a segurança no trânsito, de que trata o artigo 309 do CTB somente encontra-se sob ameaça quando o condutor não possui permissão ou habilitação para conduzir, ou encontra-se cassado seu direito de dirigir, o que não é o caso dos autos.

Diante desse cenário, de rigor a absolvição do Réu.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, ABSOLVO o acusado GABRIEL MELO DE LIMA da prática do delito previsto no artigo 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Procedam-se as comunicações e anotações necessárias.

Custas na forma da lei.

Regularizados, arquivem-se.

P.I.C.

Votorantim, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA